

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 500/2543 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายสุรัตน์ จูแจ่มแจ้ง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ทวิ

พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 มาตรา 6 ทวิ, มาตรา 13, มาตรา 20 ทวิ, มาตรา 21, มาตรา 25 ตี

พ.ร.บ.วิฤคณาคม พ.ศ.2498 มาตรา 6, มาตรา 11, มาตรา 23

การกระทำความผิดของจำเลยทั้งหกฐานข้อหรือรับไว้ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของกลางที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศและหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรฐานจัดตั้งสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย และฐานเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่ละฐานแยกออกจากกันได้ชัดเจนทั้งในแง่เจตนาในการกระทำ สภาพและลักษณะของการกระทำ เวลาที่การกระทำเป็นความผิดสำเร็จลงตลอดจนบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ต่างบทมาตรากัน จึงเป็นการกระทำความผิดแยกเป็น 4 กรรม

จำเลยทั้งหกมีวิฤคณาคมไว้ก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้ การที่จำเลยทั้งหกนำเครื่องวิฤคณาคมที่มีอยู่มาตั้งเป็นสถานวิฤคณาคมก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้เช่นกันแล้ว จำเลยก็ใช้เครื่องวิฤคณาคมที่มีและตั้งขึ้นเป็นสถานวิฤคณาคมเหล่านั้น อันเป็นเครื่องวิฤคณาคมตามรายการเดียวกัน การกระทำของจำเลยทั้งหกใน 3 ฐาน

ความผิดที่กล่าว จึงเป็นเรื่องที่จำเลยทั้งหมึกมีเจตนาเดียว เพื่อที่จะสามารถติดต่อกับ
เครื่องวิทยุคมนาคม จึงเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 27
ทวิ, 32, 33 พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 6 ทวิ, 13, 20 ทวิ,
21, 25 ตริ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 เรื่อง กำหนดคุณภาพของ
น้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องยนต์หมุนเร็ว พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ.
2466 มาตรา 2, 19, 31 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา
175, 282 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2481 มาตรา
9 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 มาตรา 40, 63 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498 มาตรา 4, 6, 11, 22, 23 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 32, 33
พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4,
5, 6, 7, 8, 9 และริบของกลางทั้งหมด เฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางให้ริบ
เพื่อไว้ใช้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้จับ และจ่ายเงิน
รางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับกุมตามกฎหมาย

จำเลยทั้งหมึกให้การรับสารภาพตามฟ้อง เฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากรรับสารภาพฐานรับไว้ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิง

โจทก์และจำเลยทั้งหมึกไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งหมึกมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 พระราช

บัญญัติมาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. 2466 พระราชบัญญัติวิเทศมนาคม พ.ศ. 2498
ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469มาตรา 27 ทวิ ฐานซื้อหรือรับไว้ซึ่ง
น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศจำคุกคนละ 2 ปี ปรับจำเลยทั้งหกรวม
2,467,162.08 บาท ตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 6 ทวิ
วรรคแรก, 20 ทวิฐานมิใช่ผู้ค้าน้ำมันที่ได้รับใบอนุญาต แต่จัดตั้งสถานบริการ
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ปรับคนละ 10,000 บาท ตามมาตรา
25 ตวิวรรคสอง ฐานปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย จำคุกคนละ 1 ปี
ปรับ100,000 บาท และตามมาตรา 13 วรรคสาม, 21 ฐานเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
และร่วมกันจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำกว่าคุณภาพที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด ปรับคนละ 20,000 บาท ตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. 2466
มาตรา 19, 31 ฐานมีเครื่องวัดไว้ในครอบครองโดยไม่มีตราเครื่องหมายรับรอง
ของเจ้าพนักงาน ปรับคนละ 1,000 บาทตามพระราชบัญญัติวิเทศมนาคม พ.ศ.
2498 มาตรา 6, 23 ฐานมีเครื่องวิเทศมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับคนละ
20,000 บาท ฐานใช้เครื่องวิเทศมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับคนละ 20,000
บาท และตามมาตรา 11, 23 ฐานตั้งสถานวิเทศมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ
คนละ 20,000 บาท จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 6 (ที่ถูกจำเลยที่ 5) มีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 282 ฐานเป็นผู้ทำการใน
เรือในตำแหน่งที่กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนด โดยไม่มีประกาศนียบัตร
รับรอง ปรับคนละ 2,000 บาท เฉพาะจำเลยที่ 1 ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 175 ฐานใช้เรือผิดจากเงื่อนไขหรือข้อ
กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือปรับ 5,000 บาท ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
น้ำสยาม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2481มาตรา 9 วรรคแรก ฐานใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้น
อายุแล้ว ปรับ5,000 บาท และตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 มาตรา 40,63
ฐานเปลี่ยนแปลงตัวเรือให้ผิดไปจากรายการซึ่งปรากฏอยู่ในใบทะเบียนปรับ 200

บาท รวมลงโทษจำเลยทั้งหกตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 จำคุกคนละ 2 ปี ปรับรวมเป็นเงิน 2,467,162.08 บาทความผิดตามพระราชบัญญัติอื่น ๆ ลงโทษจำเลยที่ 1 รวม 11 กระทงจำคุก 1 ปี ปรับ 203,200 บาท ลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6รวม 7 กระทง จำคุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 191,000 บาท ลงโทษจำเลยที่ 5 รวม 8 กระทง จำคุก 1 ปี ปรับ 193,000 บาท จำเลยทั้งหกให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 จำคุกจำเลยทั้งหกคนละ 1 ปี ปรับรวมเป็นเงิน1,233,581.04 บาท สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติอื่น ๆคงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 เดือน ปรับ 101,600 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 คนละ 6 เดือน ปรับคนละ 95,500 บาทจำคุกจำเลยที่ 5 มีกำหนด 6 เดือน ปรับ 96,500 บาท จำเลยทั้งหกไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปีไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30กรณีกักขังแทนค่าปรับให้กักขังจำเลยทั้งหกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ของกลางทั้งหมด เฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางให้รับไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข เนื่องจากไม่ปรากฏว่าไม่อาจขายของกลางได้ จึงให้จำยสินบนแก่ผู้นำจับ ร้อยละสามสิบ กับจ่ายรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจับกุมจำเลยทั้งหก ร้อยละสิบห้าของราคาของกลางในความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ที่ศาลสั่งรับตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 7 และมาตรา 8 วรรคแรก ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งหกมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 6 ทวิ วรรคแรก, 13 วรรคสาม, 20 ทวิ, 21, 25 ตริ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83แต่เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพ

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี ปรับจำเลยทั้งหกเป็นเงินรวม 1,692,582.92 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุกคนละ 1 ปี ปรับรวมเป็นเงิน 846,291.46 บาท มีความผิดตามพระราชบัญญัติวิเทศศุลกากร พ.ศ. 2498 มาตรา 6, 23 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ฐานมีเครื่องวิเทศศุลกากรโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้เครื่องวิเทศศุลกากรโดยไม่ได้รับอนุญาตและตั้งสถานีวิเทศศุลกากรโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เป็นการกระทำความผิดเดียวกัน แต่ละกรรมมีโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษฐานตั้งสถานีวิเทศศุลกากรโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงกรรมเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ปรับคนละ 20,000 บาท ลดโทษกึ่งหนึ่งแล้วคงปรับคนละ 10,000 บาท และมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 19, 31 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2481 มาตรา 9 วรรคแรกให้ปรับ 2,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงปรับ 1,000 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกมีว่าการกระทำความผิดของจำเลยทั้งหกฐานซื้อหรือรับไว้ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของกลางที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศและหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรฐานจัดตั้งสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตฐานปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย และฐานเป็นผู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม เห็นว่า การกระทำความผิดของจำเลยทั้งหกใน 4 ฐานนี้ แต่ละฐานแยกออกต่างหากจากกันได้ชัดเจน ทั้งในแง่เจตนาในการกระทำ สภาพและลักษณะของการกระทำเวลาที่การก

ระทำเป็นความผิดสำเร็จลง ตลอดจนบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ต่างบทมาตรากัน ดังนั้น การกระทำของจำเลยใน 4 ฐานความผิดนี้จึงเป็นการกระทำความผิดแยกเป็น 4 กรรม

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปมีว่า การกระทำความผิดของจำเลยทั้งหกฐานมีเครื่องวิฤคณาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตฐานตั้งสถานีวิฤคณาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานใช้เครื่องวิฤคณาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมเห็นว่า การที่จำเลยทั้งหกมีวิฤคณาคมไว้ ก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้ การที่จำเลยทั้งหกนำเครื่องวิฤคณาคมที่มีอยู่นั้นมาตั้งเป็นสถานีวิฤคณาคมขึ้นก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้เช่นกัน แล้วจำเลยก็ใช้เครื่องวิฤคณาคมที่มีและตั้งขึ้นเป็นสถานีวิฤคณาคมเหล่านั้น อันเป็นเครื่องวิฤคณาคมตามรายการเดียวกัน การกระทำของจำเลยทั้งหกใน 3 ฐานความผิดที่กล่าวจึงเป็นเรื่องที่จำเลยทั้งหกมีเจตนาเดียว เพื่อที่จะสามารถติดต่อด้วยเครื่องวิฤคณาคม จึงเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ศาลอุทธรณ์ลงโทษฐานตั้งสถานีวิฤคณาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตชอบแล้ว

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปมีว่า ในความผิดฐานซื้อหรือรับไว้ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศและหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร และฐานปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย สมควรรอการลงโทษให้จำเลยทั้งหกหรือไม่ เห็นว่า โทษที่จำเลยทั้งหกได้รับทั้งโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินหนักอยู่แล้วตามพฤติการณ์แห่งคดีสมควรรอการลงโทษจำคุกให้จำเลยทั้งหก

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปมีว่า ในความผิดฐานมีเครื่องวิฤคณาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานตั้งสถานีวิฤคณาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานใช้เครื่องวิฤคณาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งลงโทษในบทตั้งสถานีวิฤค

คมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต สมควรลงโทษจำคุกอีกสถานหนึ่งหรือไม่ เห็นว่า วิद्यุคมนาคมเป็นอุปกรณ์อันจำเป็นแก่การเดินทาง วิद्यุคมนาคมที่ยึดได้เป็นของกลาง เชื่อว่าเป็นจำนวนพอสมควรแก่การใช้งาน การลงโทษในฐานนี้เพียงโทษปรับสถานเดียวสมควรแก่รูปคดีแล้วแต่เห็นควรลงโทษปรับให้หนักขึ้นอีก

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยทั้งหกในฐานจัดตั้งสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย และฐานเป็นผู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอีก 3 กระทั่งด้วย อัตราโทษแต่ละกระทงลงเท่าที่ศาลชั้นต้นกำหนด ความผิดฐานตั้งสถานีวิद्यุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับคนละ 60,000 บาท ลดกึ่งหนึ่งแล้วคงปรับคนละ 30,000 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-ธาดา กษิตินนท์-หัตถ์ ไกรทองสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ